



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

1 בנובמבר 2023

983

י"ז בחשוון התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק התגמולים לבני משפחה של נעדרים או חטופים בפעולת איבה או במלחמה, התשפ"ד-2023 . . . 2

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

הצעת חוק התגמולים לבני משפחה של נעדרים או חטופים בפעולות איבה או במלחמה, התשפ"ד-2023*

הגדרות

1. בחוק זה -

"בן משפחה" - כל אחד מאלה:

- (1) בן משפחה כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה;
 - (2) בן משפחה כאמור בפסקה (2) להגדרה "בן משפחה", של נפגע" שבחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;
 - (3) יתום משני הוריו;
- "חוק משפחות חיילים שנספו במערכה" - חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"ו-1950;
- "חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה" - חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970;
- "חטוף" - מי שנחטף על ידי האויב או נלקח כבן ערובה על ידי האויב, לרבות בידי ארגון שמטרותיו או פעולותיו מכוונות למיגור המדינה או לפגיעה בביטחונה של המדינה או בביטחון תושביה, או מי שמוחזק בניגוד לרצונו על ידי מי מהם;
- "יתום משני הוריו" - כמשמעותו בסעיף 7 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או בסעיף 99(ב) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה, ולרבות מי שהתייתם מהורה אחד והורה האחר נעדר או חטוף או ששני הוריו נעדרים או חטופים;
- "כוחות הביטחון" - משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר ושירותי הביטחון;
- "נעדר" - מי שנעלם משירות צבאי או משירות בכוחות הביטחון, למעט מי שיש חשד שהיעלמו הוא עבירה לפי סעיפים 92 או 94 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;
- וכן מי שנעלם עקב פעולת איבה;
- "פעולת איבה" - כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;

ד ב ר י ה ס ב ר

בשירותם, וכן למי שנגרמה להם נכות בנסיבות אלה. ואולם, ההסדרה לגבי נעדרים וחטופים חסרה בעניין זה: לפי הוראות סעיפים 3 ו-19 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"ו-1950 (להלן - חוק משפחות חיילים שנספו במערכה), אפשר להכיר בנסיבות מסוימות, בחייל נעדר כנספה כל עוד לא הוכח אחרת, והכרה זו מזכה את בני המשפחה בתשלומים. לפי חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים, התשס"ח-2008, אף הוקמה ועדה המוסמכת לאשר בקשות של בני משפחה של שבויים ונעדרים למימון הוצאות לשם קידום המאמצים לשחרורם או לאיתורם. למעט הוראות אלה, אין הוראות בדיון המזכות בני משפחה של שבויים או חטופים, או בני משפחה של נעדרים אורחיים, בתגמולים או בהטבות.

כללי ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) בשעה 6:00 החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה ובמהלכה חדרו מאות מחבלים ליישובים בדרום הארץ מהיבשה, מהאוויר ומהים והתבצע ירי מסיבי של אלפי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.

במתקפת טרור זו נרצחו מאות אזרחים, לרבות אנשי כוחות הביטחון השונים, ונפצעו אלפים. בתום שלושה שבועות מהמתקפה המספרים המעורכנים עומדים על לפחות 1,000 נרצחים ואלפי פצועים. כמו כן, דווח על קרוב ל-240 אזרחים וחיילים שנחטפו על ידי ארגון הטרור חמאס והועברו לרצועת עזה ועל עשרות שעודם נעדרים.

על פי חוק, ניתנים תגמולים והטבות שונות לבני משפחה של מי שמתו בפגיעת איבה ולבני משפחה של חיילי צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון שנספו

* הצעת חוק מס' 4030/25/פ (מספר פנימי: 2210669); הועברה לוועדה ביום ח' בחשוון התשפ"ד (23 באוקטובר 2023).

1 ס"ח התש"י, עמ' 162.

2 ס"ח התש"ל, עמ' 126.

3 ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

"שירותי הביטחון" – כהגדרתם בסעיף 63א לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב],
התש"ל-1970⁴;

"השר" – שר הביטחון.

2. (א) כל עוד לא נודע גורלו של נעדר, ולגבי חטוף – כל עוד טרם שוחרר, זכאי בן משפחתו לזכויות שזכאי להן בן משפחה לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה או לפי סעיף 7 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לפי העניין, ויחולו ההוראות לפי אותם חוקים, בשינויים המחויבים, בשינויים האמורים בחוק זה או בשינויים ובהתאמות שרשאי השר לקבוע באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אולם הוראות סעיף 19 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה לא יחולו.
- (ב) זכאותו של בן משפחה של נעדר או חטוף לפי סעיף קטן (א) לא תחול אם הוכרה זכאותו לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה בשל היותו בן משפחה של אותו אדם בעד אותה תקופה, ויראו תשלומים ששולמו לפי הוראות חוק זה כאילו שולמו על חשבון סכומים המגיעים כאמור לפי החוקים האמורים בעד התקופה שקדמה לכך.
- (ג) (1) זכות כאמור בסעיף קטן (א) אינה ניתנת להעברה, לערבות, לשעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מבן המשפחה לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על כספים ששולמו באמצעות תאגיד בנקאי או באמצעות חברת הדואר, במשך שלושים ימים מיום ששולמו.
- (2) על אף האמור בפסקה (1), שולמו תגמול או הטבה בתקופת המצב המיוחד בעורף או בשלושים הימים שקדמו ליום תחילתו של חוק זה, יחולו הוראות פסקה (1) גם על תגמול או הטבה ששולמו באמצעות תאגיד בנקאי או חברת הדואר, במשך תשעים ימים מיום ששולמו, ואם הסתיימה תקופת המצב המיוחד בעורף לפני תום תשעים הימים כאמור – במשך התקופה שתחילתה מהיום ששולמו וסיומה בתום שלושים ימים מיום סיום תקופת המצב המיוחד בעורף.
- (3) בסעיף קטן זה –

ד ב ר י ה ס ב ר

איבה), או לבני משפחה של חיילים ומשרתים בכוחות הביטחון לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה.

מוצע להסמיך את שר הביטחון לקבוע, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כי הוראות אותם חוקים יחולו לעניין בני משפחה אלה בהתאמות או בשינויים שיקבע.

לפי המוצע הוראות סעיף 19 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה, שלפיהן אם יתברר שחייל נעדר הוא בחיים, יופסקו התגמולים וההטבות לבני משפחתו, לא יחולו, כדי לאפשר לבני המשפחה לקבל את הזכויות לפי החוק המוצע עד לחזרת החייל לחיק משפחתו (סעיף קטן (א)).

סעיף 1 מוצע להגדיר את המונחים המופיעים בחוק המוצע, ובהם "חטוף", "נעדר", "בן משפחה", ו"יתום משני הוריו" – הכולל בהקשר זה את מי שהתייתם מהורה אחד והורוה האחר נעדר או חטוף או ששני הוריו נעדרים או חטופים.

סעיף 2 כדי להשלים את החסר ולסייע לבני המשפחות של החטופים והנעדרים הרבים מהאירועים האמורים ולהקל מעט את סבלם, מוצע בהצעת חוק זו לקבוע הסדרים כפי שיפורט להלן שיחילו על בני משפחה של נעדר או חטוף את הזכויות הניתנות לבני משפחה של אזרחים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (להלן – חוק התגמולים לנפגעי פעולות

⁴ ס"ח התש"ל, עמ' 65.

"חברת הדואר" - החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986,⁵ בנותנה שירותים לפי סעיף 488 לאותו חוק;
"תקופת המצב המיוחד בעורף" - התקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף שניתנה ביום האמור לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951.⁶

(ד) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מזכותו של נעדר או חטוף לפי כל דין.
(ה) כל חיקוק המעניק או נותן סמכות להעניק זכות יתר, פטור, שחרור מלא או חלקי מחובה המוטלת על פי דין או עדיפות או זכות אחרת הניתנים לבן משפחה של חייל שנספה במערכה כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה או לבן משפחה של נפגע כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה שמת עקב פגיעת איבה, רואים אותו כמעניק או נותן סמכות להעניק אותם גם לבן משפחה של נעדר או חטוף לפי חוק זה, ויראו את הזכויות המוענקות לו לפי חוק זה כאילו היו זכויות המוענקות לפי אחד החוקים האמורים, לפי העניין.

(א) לעניין חוק זה, הקביעה כי אדם, למעט חייל, הוא נעדר, תהיה בידי הרשות המאשרת כמשמעותה בסעיף 10 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לאחר התייעצות עם משטרת ישראל, והקביעה כי אדם הוא חטוף או כי חייל הוא נעדר תהיה בידי צבא הגנה לישראל.
(ב) לא תיקבע קביעה כאמור בסעיף קטן (א) אלא לגבי מי שמתקיים בו תנאי מהתנאים שבהגדרה "נפגע" שבחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, או שהוא חייל או משרת בכוחות הביטחון.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), סמכות הקביעה כי אדם, למעט חייל, הוא נעדר במהלך פעולת איבה שאירעה בכ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) נתונה בידי משטרת ישראל.

קביעה כי אדם הוא נעדר או חטוף 3.

ד ב ר י ה ס ב ר

ימים שבה הם נמצאים בחשבון הבנק, ולעניין תקופת המצב המיוחד בעורף בשל מלחמת חרבות ברזל - לתקופה של תשעים ימים (סעיף קטן (ג)).

סעיף 3 מוצע לקבוע כי הגורם המוסמך לקבוע כי חייל הוא נעדר או כי אדם הוא חטוף הוא צבא הגנה לישראל, וכי הגורם המוסמך לקבוע שאינו חייל הוא נעדר הוא הרשות המאשרת, שבסמכותה, לפי סעיף 10 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לאשר כי פגיעה שאירעה היא פגיעת איבה. קביעת הרשות המאשרת תיעשה לאחר התייעצות עם משטרת ישראל. לגבי הנעדרים ממתקפת הטרור מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), הגורם המוסמך לקבוע כי אדם שאינו חייל הוא נעדר הוא משטרת ישראל.

מוצע גם לקבוע כי כל זכות שמוענקת לבן משפחה הזכאי לגמלה לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה וחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תינתן גם לבני משפחות הנעדרים והחטופים (סעיף קטן (ה)). זכותם של בני המשפחה של החטוף והנעדר לא תחול אם הם יוכרו כזכאים בשלו לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, ממועד ההכרזה, ובן משפחה לא יהיה זכאי לתשלומים מכוח החוק המוצע והחוקים האמורים בעד אותה תקופה (סעיף קטן (ב)). הזכאות של בני המשפחה לא תגרע מזכותו של החטוף או הנעדר לפי כל דין (סעיף קטן (ד)).

כמו בחוקים סוציאליים אחרים, מוצע לקבוע כי הזכויות הניתנות לפי החוק המוצע יהיו מוגנות מפני העברה, ערבות, עיקול או שעבוד גם בתקופה של שלושים

⁵ ס"ח התשמ"ו, עמ' 79.

⁶ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

(ד) בסעיף זה, "חייל" – כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.

4. השר ממונה על ביצוע חוק זה.
5. בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950⁷, בסעיף 1, בהגדרה תיקון חוק משפחות חיילים שנספו במערכה
- (1) במקום פסקה (א) יבוא:
- "(א) מי שהיה נשוי לנספה ביום מותו, ובכלל זה מי שהתגורר עם הנספה לפני יום המוות והיה ידוע בציבור כבן זוגו של הנספה – אף אם נישא לאחר (להלן – אלמן או אלמנה, לפי העניין);"
- (2) פסקה (א1) – תימחק.
6. בפקודת מס הכנסה⁸, בסעיף 9(ג), אחרי "פעולת מלחמה" יבוא "לרבות קצבאות המשתלמות לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950⁹, וכן תגמולים ומענקים לפי חוק התגמולים לבני משפחה של נעדרים או חטופים בפעולת איבה או במלחמה, התשפ"ד-2023, ולפי סעיף 2א לחוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים, התשס"ח-2008¹⁰, בתקופת תוקפו של הסעיף האמור."
7. בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970¹¹ –
- (1) בסעיף 7(א), אחרי "18", יבוא "20";
- (2) בסעיף 17ד(ב), במקום "סעיפים 17א(ב) או" יבוא "סעיף";
- (3) בסעיף 17ה(ב) –
- (א) פסקה (1) – תימחק;
- (ב) בפסקה (3), במקום "כאמור בפסקה (1)" יבוא "המגיעים לו כדורה שכול וכולאמן";
- (4) בסעיף 20, המילים "בסעיף 17א(ב) או" – יימחקו.

ד ב ר י ה ס ב ר

המשפחה הזכאי גם לתגמולים לפי החוק המוצע ובקשר לכך גם לקבוע מחדש את המונחים "אלמן" ו"אלמנה" בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה כמתאימים למי שנשוי לנספה או ידוע בציבור כבן זוג.

סעיף 6 מוצע לקבוע כי סכומי התגמולים וההטבות לפי החוק המוצע וסכומי המענק שיינתן לפי סעיף 2א המוצע לחוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים, התשס"ח-2008, יהיו פטורים ממס הכנסה. יתר ההוצאות לעניין זה מפורטות בדברי ההסבר לסעיף 10.

סעיף 7 מוצע להשוות את זכותה של אלמנה שהיא גם שכולה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לזכויות הניתנות לה לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה.

קביעה כאמור תיעשה לעניין מי שמתקיימים בו התנאים שבהגדרה "נפגע" בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, כך שניתן יהיה לשלם תשלומים לפי החוק המוצע לבן משפחה של מי שנכנס לישראל שלא כדין רק אם יאשרו זאת הוועדות שלפנים משורת הדין הפועלות מכוח החוקים האמורים.

על החלטה בעניין היותו של אדם חטוף או נעדר תהיה זכות לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים (סעיף 8(2)).

סעיף 4 מוצע לקבוע כי שר הביטחון יהיה ממונה על ביצועו של החוק המוצע.

סעיפים 5 ו-10(2) מוצע להבהיר כי בן הזוג שנכלל בהגדרה "בן משפחה" לפי חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים, התשס"ח-2008, הוא בן

⁷ ס"ח התש"י, עמ' 162; התשפ"ג, עמ' 616.

⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשפ"ג, עמ' 420.

⁹ ס"ח התש"י, עמ' 162.

¹⁰ ס"ח התשס"ח, עמ' 837.

¹¹ ס"ח התש"ל, עמ' 126; התשפ"ג, עמ' 614.

תיקון חוק בתי
משפט לעניינים
מינהליים

8. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000¹², בתוספת הראשונה, בפרט 25 -
(1) במקום הכותרת "פדויי שבי" יבוא "נעדר, חטוף או שבו";
(2) הסיפה החל במילה "החלטה" תסומן כפסקה "(1)" ואחריה יבוא:
" (2) החלטה בעניין היותו של אדם נעדר או חטוף לפי סעיף 3 לחוק התגמולים
לבני משפחה של נעדרים או חטופים בפעולת איבה או במלחמה, התשפ"ד-2023;
(3) החלטה של ועדה לפי סעיף 2 לחוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים
ונעדרים, התשס"ח-2008¹³."

9. תיקון חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה-2005¹⁴ -
(1) בסעיף 2 -

(א) בסעיף קטן (א), במקום "התקיימו" יבוא "נקבע כי הוא היה נעדר או חטוף
לפי סעיף 3 לחוק התגמולים לבני משפחה של נעדרים או חטופים בפעולת איבה
או במלחמה, התשפ"ד-2023, או שהתקיימו";
(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) הוועדה רשאית להכיר באדם שהוגשה בקשה בעניינו לפי סעיף 4
כפדוי שבי אף אם לא מתקיימים בו התנאים המנויים בסעיף קטן (א), אם
נקבע כי הוא היה חטוף לפי סעיף 3 לחוק התגמולים לבני משפחה של נעדרים
או חטופים בפעולת איבה או במלחמה, התשפ"ד-2023, והוכח להנחת דעתה
כי שהה בידי חוטפיו או בשבי האויב 14 ימים לפחות";

- (2) בסעיף 3(א)(2), במקום "ולעניין" יבוא "לעניין" ובסופו יבוא "ולעניין מי שנחטף
בפעולת איבה - נציג המוסד לביטוח לאומי";
(3) אחרי סעיף 8 יבוא:

"מתן תשלומים 8א. (א) תשלומים לעניין פדוי שבי שהוא חייל או משרת בכוחות
הביטחון ישולמו באמצעות משרד הביטחון, ולעניין אדם אחר
- באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

(ב) בקשות לפי חוק זה לעניין פדוי שבי שהוא חייל או משרת
בכוחות הביטחון יוגשו למשרד הביטחון, ובקשות אחרות -
למוסד לביטוח לאומי.

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 8 מוצע לכלול בפרט 25 בתוספת הראשונה לחוק
בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000,
החלטות מינהליות נוספות שיהיו נתונות לביקורת
שיפוטית - החלטה לעניין קביעה כי אדם הוא חטוף או
נעדר והחלטות של הוועדה המאשרת הוצאות לפי חוק
מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים, התשס"ח-2008.
סעיף 9 מוצע לתקן את חוק התשלומים לפדויי שבי,
התשס"ה-2005, המזכה בתשלומים חודשיים

¹² ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשפ"ג, עמ' 642.

¹³ ס"ח התשס"ח, עמ' 837.

¹⁴ ס"ח התשס"ה, עמ' 977; התשע"ב, עמ' 226.

(ג) אוצר המדינה ישפה את המוסד לביטוח לאומי, על פי דרישתו, על כל הוצאה שהוציא למתן התשלומים לפי הוראות חוק זה ועל החלק היחסי מההוצאות המינהליות של המוסד לביטוח לאומי הנובע מביצוע חוק זה.

(ד) בסעיף זה, "כוחות הביטחון" - משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר ושירותי הביטחון.

תיקון חוק מימון
הוצאות למשפחות
שבויים ונעדרים

10. בחוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים, התשס"ח-2008¹⁵ -

(1) בשם החוק, במקום "שבויים" יבוא "שבויים, חטופים";

(2) בסעיף 1 -

(א) אחרי "בחוק זה" - יבוא:

"בן זוג" - מי שזכאי לתגמולים לפי סעיף 2 לחוק התגמולים לבני משפחה של נעדרים או חטופים בשל היותו נשוי לחטוף, שבוי או נעדר או ידוע בציבור כבן זוגו;

(ב) אחרי ההגדרה "בן משפחה" יבוא:

"חוק משפחות חיילים שנספו במערכה" - חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיוקום), התש"י-1950¹⁶;

"חוק התגמולים לבני משפחה של נעדרים או חטופים" - חוק התגמולים לבני משפחה של נעדרים או חטופים בפעולת איבה או במלחמה, התשפ"ד-2023;

"חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה" - חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970¹⁷;

"חטוף" - כהגדרתו בחוק התגמולים לבני משפחה של נעדרים או חטופים;

"חייל" - כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955¹⁸;

(ג) בהגדרה "כוחות הביטחון", במקום הסיפה החל במילה "מיוחדים" יבוא "מיוחדים, משטרת ישראל או שירות בתי הסוהר";

(ד) אחרי ההגדרה "נעדר" יבוא:

"פעולת איבה" - כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה;

"קצין תגמולים" - מי ששר הביטחון מינה לקצין תגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה¹⁹;

(3) בסעיף 2 -

(א) בסעיף קטן (א), במקום "הממשלה תקים" יבוא "השר ימנה", במקום "שבויים"

יבוא "שבויים, חטופים" ובמקום "השבויים" יבוא "השבויים, החטופים";

ד ב ר י ה ס ב ר

לעניין מי שאינו חייל או משרת בכוחות הביטחון יכהן בוועדה נציג של המוסד לביטוח לאומי במקום נציג צה"ל. כאמור, החלטות הוועדה יהיו נתונות לביקורת שיפוטית של בתי המשפט לעניינים מינהליים.

סעיף 10 לפסקה (3)

מוצע לשנות את אופן מינוי הוועדה הוצאות נסיעה לחוץ לארץ והוצאות נוספות לפי חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים, התשס"ח-2008, ולקבוע כי

¹⁵ ס"ח התשס"ח, עמ' 837.

¹⁶ ס"ח התש"י, עמ' 162.

¹⁷ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

¹⁹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

(ב) בסעיף קטן (ב) -

(1) בכל מקום, במקום "שימנה" יבוא "נציג";

(2) בפסקה (4), אחרי "שוטר" יבוא "או סוהר", ובסופה יבוא "ובדיונים שעניינם בקשה של בן משפחה של מי שאינו חייל או משרת בכוחות הביטחון - עובד המוסד לביטוח לאומי שהוא נציג השר שהמוסד לביטוח לאומי הוא בתחומי הפעילות שבאחריותו";

(ג) בסעיף קטן (ג), במקום "צבא הגנה לישראל או כוחות הביטחון" יבוא "צבא הגנה לישראל, כוחות הביטחון או המוסד לביטוח לאומי";

(ד) בסעיף קטן (ד), בסופו יבוא "ואולם הוועדה לא תאשר הוצאות נסיעה בישראל בקשר לנעדר, חטוף או שובי שמשולמים בעדו תשלומים לפי סעיף 2א";

(ה) בסעיף קטן (ה), במקום "משרד הביטחון או כוחות הביטחון" יבוא "משרד הביטחון, כוחות הביטחון או המוסד לביטוח לאומי";

(4) אחרי סעיף 2 יבוא:

"מענקי סיוע
למשפחה לשם
קידום מאמצים
לשחרור או
לאיתור של נעדר
או חטוף - הוראת
שעה

2א. (א) לשם סיוע למשפחה לקדם מאמצים לשחרור או לאיתור של מי שנקבע לגביו כי הוא נעדר או חטוף לפי סעיף 3 לחוק התגמולים לבני משפחה של נעדרים או חטופים, יושלם מענק כמפורט בפסקאות (1) ו-(2) להלן, ובכפוף להוראות סעיף זה ולסעיף 2ב:

(1) מענק בסכום של 90,000 שקלים חדשים, שמחציתו תשולם לבן הזוג של הנעדר או החטוף ומחציתו, בחלקים שווים - להוריו; בהיעדר בני משפחה כאמור, תועבר המחצית בחלקים שווים לפי סדר זה: לילדיו הבגירים, לאחיו ואחיותיו הבגירים או להורי הוריו, ובהיעדרם של כל אלה - לבן משפחה אחר לפי קביעת פקיד תביעות במוסד לביטוח לאומי או קצין תגמולים;

ד ב ר י ה ס ב ר

לקרוב משפחה אחר (סעיפים קטנים (א) ו-(ו)). המענק יושלם אחת לשלושה חודשים, עד לתקרה של 150,000 שקלים חדשים למקבל מענק בכל תקופת תשלום (סעיפים קטנים (ב) ו-(ג)).

כאמור המענקים יהיו פטורים ממס הכנסה, הם אף לא ייחשבו להכנסה בכל עניין שלגביו גמלה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה אינה נחשבת להכנסה (סעיף קטן (ה)), ויהיו מוגנים מפני עיקול או שעבוד גם לתקופה של תשעים ימים בחשבון הבנק (סעיף קטן (ד)).

מוצע לקבוע כי הוראת השעה תעמוד בתוקפה שנתיים מיום תחילת החוק המוצע, ולהסמיך את שר הביטחון להאריך את תוקפה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בשנה נוספת. כמו כן, מוצע לקבוע כי תשלומים לפי סעיף 2א המוצע יושלמו גם בעד התקופה שמיים כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) לבן משפחה של מי שהיה חטוף באותו מועד ולבן משפחה של מי שביים תחילתו של החוק המוצע היה נעדר (סעיפים קטנים (ז) ו-(ח)).

לפסקה (4)

לסעיף 2א המוצע

בשל האי-ודאות המתמשכת שמלווה את בני המשפחה של נעדרים ושל חטופים והצורך לנקוט מאמצים מתמשכים לאיתור הנעדרים ולהשבת החטופים, מוצע לקבוע, בהוראת שעה, כי למשפחות של נעדרים וחטופים יינתנו מענקים כספיים שיושלמו אחת לשלושה חודשים לבני משפחה כלהלן: מענק בסך 18,000 שקלים חדשים יינתן לכל אח ולכל ילד של החטוף או הנעדר, ובלבד שאין להם או בעדם זכאות לתגמול, דהיינו אחים או ילדים שהגיעו לגיל שבו לא משולם להם או בעדם תגמול. כמו כן יושלם למשפחה סך של 90,000 שקלים חדשים, מחציתו לבן הזוג של החטוף או הנעדר ומחציתו, בחלקים שווים, להוריו. בהיעדר אחד מהם מוצע לקבוע את סדר הזכאות לבני משפחה נוספים, ובהם ילדיו, אחיו והורי הוריו, ובהיעדר בן משפחה כאמור יוכלו פקיד תביעות במוסד לביטוח לאומי או קצין התגמולים במשרד הביטחון לשלם את התשלום

(2) מענק בסכום של 18,000 שקלים חדשים לכל אחד מאחיו ואחיותיו של הנעדר או החטוף ולכל אחד מילדיו, ובלבד שאינם זכאים לתגמול לפי חוק התגמולים לבני משפחה של נעדרים או חטופים, ותגמול כאמור אינו משתלם בעדם.

(ב) מענק כאמור בסעיף קטן (א) ישולם, אחת לשלושה חודשים (בסעיף זה – תקופת תשלום המענק), עד 7 בחודש הראשון מהשלושה.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יהיה זכאי אדם מכוח אותו סעיף קטן למענק בסכום העולה על 150 אלף שקלים חדשים בתקופת תשלום מענק אחת.

(ד) (1) תשלום כאמור בסעיף קטן (א) אינו ניתן להעברה, לערבות, לשעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מזכאי למענק לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך.

(2) הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על כספים ששולמו באמצעות תאגיד בנקאי או באמצעות החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986¹⁸, בנותנה שירותים לפי סעיף 88 לאותו חוק, במשך תשעים ימים מיום ששולמו.

(ה) מענק כאמור בסעיף קטן (א) לא ייחשב להכנסה בכל עניין שבו גמלה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה אינה נחשבת להכנסה.

(ו) בהיעדר בן משפחה הזכאי לתשלום לפי סעיף קטן (א), רשאי פקיד תביעות במוסד לביטוח לאומי או קצין תגמולים, לפי העניין, לשלם את התשלום כאמור בסעיף קטן (א)(1), כולו או חלקו, לקרוב משפחה אחר, אם מצא שהתשלום נועד לביצוע מאמצים לאיתורו או לשחרורו של הנעדר או החטוף.

(ז) הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן שנתיים מיום תחילתו של חוק התגמולים לבני משפחה של נעדרים או חטופים; השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי, בצד, להאריך את תוקפו של סעיף זה בתקופה אחת נוספת של שנה.

(ח) תשלומים לפי סעיף זה ישולמו גם בעד התקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) לבן משפחה של מי שהיה חטוף באותו מועד ולבן משפחה של מי שביום תחילתו של חוק התגמולים לבני משפחה של נעדרים או חטופים היה נעדר.

(א) תשלומים לפי חוק זה לעניין נעדר, חטוף או שבוי שהוא חייל או משרת בכוחות הביטחון ישולמו באמצעות משרד הביטחון, ולעניין נעדר או חטוף אחר – באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

מתן תשלומים
ושיפוי 22.ב.

ד ב ר י ה ס ב ר

התשלומים בין המוסד לביטוח לאומי ובין משרד הביטחון, וכן לקבוע כי אוצר המדינה ישפה את המוסד לביטוח לאומי על הוצאותיו בקשר לכך.

לסעיף 22 המוצע

מוצע להסדיר את חלוקת הטיפול בבקשות וביצוע

¹⁸ ס"ח התשמ"ו, עמ' 79.

(ב) בקשות לפי חוק זה לעניין נעדר, חטוף או שבוי שהוא חייל או משרת בכוחות הביטחון יוגשו למשרד הביטחון, ובקשות אחרות – למוסד לביטוח לאומי.

(ג) אוצר המדינה ישפה את המוסד לביטוח לאומי, על פי דרישתו, על כל הוצאה שהוציא למתן התשלומים לפי הוראות חוק זה ועל החלק היחסי מההוצאות המינהליות של המוסד לביטוח לאומי הנובע מביצוע חוק זה.

תחולה 11. הוראות חוק זה והוראות חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה-2005, כנוסחו בחוק זה, יחולו גם לגבי נעדר שנעלם לפני יום תחילתו של חוק זה ולגבי חטוף או שבוי שנחטף או שנפל בשבי לפני היום האמור, אולם לא ישולמו תשלומים מכוח הוראות אלה בעד תקופה שקדמה ליום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

הוראת מעבר 12. יראו תשלומים ששולמו לפני יום תחילתו של חוק זה לכן משפחה של נעדר או חטוף לפי הסכם בדבר מתן הטבות סוציאליות למשפחות החטופים והנעדרים לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995¹⁹, מכוח סעיף 9 לחוק האמור, או לפי החלטת הממשלה מס' 982, מיום ז' בחשוון התשפ"ד (22 באוקטובר 2023), כאילו שולמו על חשבון הזכויות המגיעות לכן משפחה כאמור לפי חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

התשנ"ה-1995, בדבר תשלום מענק חד-פעמי למשפחות נעדרים ושבויים במלחמת חרבות ברזל והחלטת הממשלה מס' 982 מיום ז' בחשוון התשפ"ד (22 באוקטובר 2023). מוצע לקבוע כי יראו זכויות שניתנו לפי ההסכם וההחלטה האמורים כאילו שולמו על חשבון הזכויות המגיעות לכן משפחה כאמור לפי החוק המוצע.

להערכת משרד האוצר, העלות התקציבית של הצעת החוק היא 39 מיליון שקלים חדשים לשנת 2023, ו-156 מיליון שקלים חדשים לשנת 2024.

סעיף 11 מוצע לקבוע כי הוראות החוק המוצע והוראות חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה-2005, יחולו גם על מי שנעדר, נחטף או נפל בשבי לפני יום תחילתו של החוק המוצע, אולם לא ישולמו תשלומים לפיהם בעד תקופה שקדמה ליום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

סעיף 12 זכאות בני המשפחה של נעדרים וחטופים לזכויות לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה וחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה נקבעה לפי הסכם מכוח סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

יוזמים: חברי הכנסת ישראל אייכלר, אלון שוסטר, מיכאל מרדכי ביטון, נעמה לוימי, אופיר כץ, אפרת רייטן מרום, ארז מלול, צביקה פוגל, אריאל קלנר, מירב בן ארי, יגון אזולאי, זאב אלקין, יונתן מישורקי, בועז ביסמוט, משה סעדה, דן אילוז, ניסים ואטורי, סימון מושיאשווילי, חנוך דב מלביצקי, שלום דנינו, מרב מיכאלי, גלעד קריב, יאיר לפיד, מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ, בועז טופרובסקי, מיכל שיר סגמן, עידן רול, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק, רון כץ, משה גפני, יעקב אשר, אליהו ברוכי, משה רוט, עמית הלוי, טלי גוטליב, אברהם בצלאל, לימור סון הר מלך, יצחק קרויזר, יצחק פינדרוס, אלמוג כהן, אביגדור ליברמן, עודד פורר, יבגני סובה, שרון גיר, יוליה מלינובסקי, חמד עמאר, שמחה רוטמן, יולי יואל אדלשטיין, קטי קטרין שטרית, יוסף טייב, פנינה תמנו, מתן כהנא, אורית פרקש הכהן, שרון מרים השכל, אלי דלל, מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, דבי ביטון, משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי, שלי טל מירון, ירון לוי, ששון ששי גואטה, אליהו רבינו, משה פסל, גלית דיסטל אטבריאן, צגה מלקו, אושר שקלים, חוה אתי עטייה, דוד ביטון, דני דנון, אוהד טל, צבי ידידיה סוכות, משה סולומון

¹⁸ ס"ח התשמ"ו, עמ' 79.

¹⁹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

